

1523013-85.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... definitivamente pelo crime de tráfico (autos nº 0020497-48.2019.8.26.0041). Com isso, terá sua pena majorada em 1/6, fixando-se em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. Não há atenuante a se considerar.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a se considerar.

Ausentes nos autos provas da condição econômica do réu, fixa-se o dia-multa no mínimo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523013-85.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523013-85.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS APARECIDO FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

ANTONIO CARLOS APARECIDO FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 22 de setembro de 2019, às 12h, na Rua Cabaxi, Campo Limpo -S.PAULO - SP, conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo automotor Honda Fit de cor azul, ano 2019, ostentando as placas já alteradas E0J 8930 (cujas placas originais eram BVT 8940), roubado em 17/09/09 da vítima B.L.T.S, conforme boletim de ocorrência nº 8605/2019 (v. fls. 17/19 e auto de exibição e apreensão de fls. 22, avaliação e entrega de fls. 23 - avaliado em R\$ 80 mil reais).

A denúncia foi recebida (fl.62), o réu foi citado (fl.118), apresentando resposta à acusação (fls. 64/76).

Mantido o recebimento da denúncia (fl.123), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foi ouvida a vítima, duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição do réu com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, buscou a desclassificação do crime para a sua modalidade culposa, requereu a fixação da pena

base no seu mínimo legal e a fixação do regime aberto. Por fim, pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A vítima do crime anterior disse que teve o seu carro roubado e após dois dias seu automóvel foi recuperado pela polícia. Quando foi buscar o veículo observou que a placa havia sido adulterada. No reconhecimento, explicou que a pessoa presente não foi a que praticou o roubo.

A testemunha policial, Carlos, disse que estava dando apoio à outra viatura, visualizou o veículo e suspeitou que placa fosse falsificada. Efetuiu a abordagem e confirmou que a placa era de um veículo dublê. Pelo chassi, constatou que o automóvel se tratava de produto de crime anterior. O policial não se recordou da existência do documento do carro e da fala do réu em relação aos detalhes da compra do veículo, mas se recordou que o réu havia comprado o automóvel. Por fim, disse que identificou a placa falsa devido à sua experiência na área policial e acha que um leigo não conseguiria perceber a diferença.

Da mesma forma, o testemunho do policial Victor, o qual informou que estava indo dar apoio a outra ocorrência, juntamente com outros dois policiais. Durante o percurso observaram o automóvel que levantou suspeita devido à placa que parecia adulterada. Ao realizarem a abordagem, fizeram a consulta da placa e do chassi e constatarem que o carro era produto de crime anterior. Afirmou que não conhecia o réu antes dos fatos. Por fim, disse que identificou a placa falsa devido à sua experiência na área policial e acha que um indivíduo comum não conseguiria perceber a diferença.

No interrogatório, o réu disse que estava conduzindo um veículo e foi abordado pela polícia, que logo constatou que o carro era produto de crime anterior. Afirmou que não tinha ciência da procedência do automóvel e que achou o veículo na feira do rolo. Ele negociou pelo valor de R\$12.000,00 com uma pessoa do sexo masculino próximo à Praça do Campo Limpo, mas não se recordou do nome do indivíduo. No dia posterior a compra, ele estava indo buscar um berço e foi quando a polícia o abordou e identificou a procedência do automóvel. Ele tinha ciência que o veículo possuía diversas multas não pagas e estava com o documento irregular, mas não que era produto de crime. Justificou que pagou barato, pois tinha o risco de perder o carro a qualquer momento devido as multas e a documentação irregular. Por fim, disse que na época dos fatos trabalhava como pintor e barman e que já foi preso por outro processo.

Estas são as provas colhidas e diante delas, juntamente com os boletins de ocorrência (fls.13/16, 17/19, 20/21), autos de apreensão e exibição (fl.22) e entrega (fl.23), ao contrário do que quis fazer crer a Defesa, verifica-se a existência de fortes indícios da prévia ciência do réu de que o veículo que era por ele conduzido era produto de crime anterior, como exige o tipo penal da receptação dolosa.

O art. 239 do C.P.P. define o que vem a ser indício e a doutrina o define como prova indireta ou de caráter lógico. Sua força probante, em razão do princípio do livre convencimento do Juiz, é equivalente a qualquer outro meio de prova.

No caso em tela, a certeza da circunstância indiciária confere a esses elementos de prova validade suficiente a formar convencimento desfavorável ao acusado, uma vez que existem indícios coerentes e concatenados a gerar a certeza necessária à condenação.

Na esteira da doutrina e da jurisprudência, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câmara, Ap. 250.141, rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, inJTACrimSP, 66/410).

Trazendo à colação o mesmo aresto existem outros acórdãos (cf.TACrimSP, 11ª Câmara,

Ap. 569.32308, rel. Juiz SIDNEI BENETI, in RT, 656/303;TACrimSP, 4º Grupo, Rev. 279.894-3, rel. Juiz LUIZ AMBRA, in RT, 728/543; STJ, 5ªTurma, Resp. 77.868/SP, rel. Min. FÉLIX FISCHER, in RT, 741/594) e tal forma de interpretação da prova, pela sua veemência, tem sido admitida por nossos pretórios (RT,709/330, 711/336, 739/626 e 746/629).

Observe-se, outrossim, que o acórdão inserto na Revista dos Tribunais, vol. 728, pág. 543, aplicou o mesmo princípio de prova para a receptação dolosa. Releva notar, por oportuno, que a prova de haver conhecimento da origem criminosa do objeto recebido também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração (Cód. Proc. Pen., arts. 157 e 239, combinados; RT, 395/309, 401/285, 673/357, 698/405, 717/385, 726/666 e 728/543;RJDTACrimSP, 5/169, 7/149, 12/118, 15/39, 19/75-147 e 34/318).

Com efeito, "Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente"

(JUTACRIM/SP vol.83/242). Assim se tem julgado (RJDTACRIM/SP vols. 5/176. 7/154. 12/118 e 15/39 e 154,Ap. nº 657.587/1 e 676.827/1 - Rel. LOURENÇO FILHO - v.un. j. de 13.04.94; Ap. nº936.505/9, Ap. nº 947.617/9, Ap. nº 983.199/0, Ap. nº 1.030.395/9, Ap. nº 1.004.245/3, Ap.1.020.609/7, Ap. nº 983.199/0, Ap. nº 1.052.149/5, Ap. nº 1.048.407/3 e Ap. nº 1.057.287/9, e Ap. n. 857.507/1 - V. n. 2.821 - v.un., dentre inúmeros outros arestos com igual dispositivo).

Raramente confessado, o elemento subjetivo do crime de receptação dolosa há de surgir, de regra, de conjuntos de indícios convergentes e seguros, que autorizem manifestação de certeza a respeito. Há que se considerar, ainda, que apresentou versão inverossímil e não se preocupou o réu em fazer prova de suas alegações, durante toda instrução crimina.

Tudo isso demonstra que, ao contrário do alegado pela nobre Defensora, o réu agiu sim com dolo, recebendo em proveito próprio e conduzindo o veículo que sabia ser produto de crime.

Também não há que se falar em desclassificação do delito doloso para sua forma culposa. Isso porque, comete crime de receptação culposa, quem "adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor ou preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso" (§3º, do Art. 180, CP).

Trata-se de delito com elementos específicos, sendo que a culpa somente se caracteriza quando o sujeito ativo, por certos indícios, tem dúvida quanto à origem legítima da coisa e mesmo assim, a recebe ou adquire.

Fatos esse que não restaram sequer mencionados pelo réu na oportunidade em que foi ouvido.

Dessa forma, considerando-se que o réu não produziu prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos pelo Ministério Público, merece total acolhimento a pretensão punitiva.

Caracterizadas, portanto, a infração penal, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais lhe favorecem, de acordo com o art. 59 do Código Penal. Sendo assim, terá sua pena fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, diferentemente do alegado pelas partes, observa-se a reincidência do réu. De fato, conforme certidão de fls. 147/149, na data em que o crime fora praticado, o réu ostentava a condição de reincidente, já que condenado definitivamente pelo crime de tráfico (autos nº 0020497-48.2019.8.26.0041). Com isso, terá sua pena majorada em 1/6, fixando-se em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. Não há atenuante a se considerar.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a se considerar.

Ausentes nos autos provas da condição econômica do réu, fixa-se o dia-multa no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o

réu como incurso nas sanções do artigo 180, "caput", do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 dias-multa no mínimo legal. Nos termos do art. 44, § 3º do Código Penal, é o caso de se substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pois não se trata de reincidência específica e o réu possui circunstâncias judiciais favoráveis perante o art. 59 do CP. Uma das penas restritivas de direitos fica ora estabelecida por uma pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída cuja execução deverá ser determinada no Juízo próprio, e a outra uma prestação pecuniária no valor de um salário mínimo para instituição de caridade a ser definida pelo juízo de execução, sem o prejuízo do pagamento das diárias mínimas estabelecidas.

Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, considerando a reincidência do acusado e o estabelecido no art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Visto a natureza da pena aplicada e a ausência de pedido das partes, não há motivos para decretar sua prisão preventiva, nesta oportunidade, podendo assim o réu apelar desta em liberdade.

Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso, oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Com a juntada dos cálculos aos autos abra-se vistas às partes para ciência e eventual manifestação.

Comunique-se a vítima, consoante determinação legal.

Concedo ao réu os benefícios da gratuidade, ante a ausência de informações sobre a sua condição econômica.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA